

1048033-34.2019.8.26.0100

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Cláusulas Abusivas

Magistrado: DANILO FADEL DE CASTRO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Cível

Vara: 10ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... 30 dias da comunicação de furto ou roubo sem a recuperação do bem, seria pago uma multa no valor de 100% da tabela FIPE referente ao valor do bem.

No dia 20 de junho de 2018, sua motocicleta foi furtada, tendo comunicado o fato à ré, que não logrou êxito em encontrar o bem. Assim, ingressou com o pedido de pagamento da indenização, que foi negada, devido à omissão por parte do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Cível

10ª Vara Cível

Praça João Mendes s/nº, São Paulo - SP - cep 01501-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1048033-34.2019.8.26.0100 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1048033-34.2019.8.26.0100

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Cláusulas Abusivas

Requerente:

Caue Silva Pereira

Requerido:

Lpmj Prestação de Serviços de Consultoria Ltda. (Gs Seg Proteção Veicular)

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANILO FADEL DE CASTRO

Vistos.

CAUÊ SILVA PEREIRA move ação de cobrança em face de LPMJ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA (GS SEG. PROTEÇÃO VEICULAR).

Alega o autor que, em setembro de 2017, firmou um contrato de prestação de serviços para proteção de bens para a sua motocicleta Honda CG 160 Fan Esdi, 2017, placas FYK-1199, mediante a instalação de equipamento de rastreamento no veículo.

O contrato com a ré indicava que, após 30 dias da comunicação de furto ou roubo sem a recuperação do bem, seria pago uma multa no valor de 100% da tabela FIPE referente ao valor do bem.

No dia 20 de junho de 2018, sua motocicleta foi furtada, tendo comunicado o fato à ré, que não logrou êxito em encontrar o bem. Assim, ingressou com o pedido de pagamento da indenização, que foi negada, devido à omissão por parte do autor, ao preencher o formulário de contratação dos serviços, de que trabalhava com a motocicleta, bem como por não ter realizado o teste mensal de manutenção do equipamento.

Pugna o autor pela declaração de nulidade da cláusula 3.6 do contrato celebrado entre as partes, pela inversão do ônus da prova, pelo pagamento da indenização referente ao valor do bem pela Tabela Fipe, no importe de R\$ 9.152,00 e pelos danos morais suportados, no valor de R\$ 2.746,00. Juntou documentos (fls. 9/62).

Deferidos ao autor os benefícios da justiça gratuita (fls. 63/64).

Citada, a ré ofertou contestação, às fls. 208/232. Preliminarmente, impugnou os benefícios da justiça gratuita concedidos ao autor. No mérito, nega se tratar de uma seguradora de veículos, aduzindo que somente monitora e rastreia veículos para proteção de bens. Esclarece que sua obrigação consiste na instalação de um dispositivo eletrônico no veículo, a ser rastreado via GPS, devendo enviar esse sinal para uma plataforma de monitoramento. Refere que não há garantia de localização do bem, devido às oscilações da rede, à retirada do equipamento ou à falta dos testes de sinais mensais.

Expõe que, tão logo o autor comunicou à central sobre o furto, uma equipe de apoio foi enviada para as imediações do local, onde foram realizadas diligências para localização do bem, assim como em outras regiões da cidade.

Expõe que, segundo a cláusula contratual 3.6, havia a necessidade de realização de testes mensais obrigatórios, bem como do estudo do questionário de risco, pois, no momento da assinatura, o autor optou pelo valor com desconto, o qual estava condicionado à realização de testes mensais.

Sustenta, ademais, que o autor descumpriu a cláusula 3.11 do contrato, pois não informou à ré, no prazo de 30 minutos, sobre o furto do veículo, tendo comunicado à Central somente 2 horas e 36 minutos após o crime. Ademais, o autor não comunicou o furto às autoridades policiais dentro de 24 horas, sendo que apenas foi registrar o boletim de ocorrência 10 dias após o furto.

Sustenta, ainda, que havia a necessidade de quitação do veículo por parte do autor em caso de financiamento, havendo cláusula expressa de que "no caso de veículo adquirido pelo contratante e/ou proprietário por meio de financiamento, deverá ser apresentado o comprovante de quitação do referido contrato de financiamento", obrigação que o autor não providenciou.

Por fim, alega que ao preencher o formulário com as devidas informações, o autor assinalou que "não utilizava o veículo para ir ao trabalho". Defende que ao preencher o devido questionário, o requerente estava ciente de que qualquer informação prestada que fosse falsa, inverídica, incompleta ou errônea produziria a perda ao direito da multa punitiva, tendo sido o veículo furtado justamente em frente ao seu local de trabalho.

Nega, pois, tenha ocorrido falha na prestação de seus serviços. Pugna pela improcedência da demanda. Juntou documentos (fls. 233/270).

Réplica, às fls. 273/291.

Instadas a especificarem as provas de seu interesse (fl. 329), ambas as partes requereram o julgamento antecipado da lide (fls. 331 e 332).

Decisão saneadora às fls. 333/334, na qual rejeitou-se a preliminar de impugnação à justiça gratuita e determinou-se a realização de prova pericial de engenharia automotiva.

Às fls. 431/485, sobreveio aos autos o laudo pericial, seguido da manifestação das partes (fls. 493/494 e 495/496).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, por controverterem as partes sobre matéria de direito e, no plano dos fatos, por ser despicienda a dilação probatória em audiência (CPC, art. 355, inc. I).

Pretende o autor, por meio do ajuizamento da presente demanda, a condenação da requerida ao pagamento de indenização no importe de R\$ 9.152,00, equivalente a 100% da Tabela FIPE na data do evento, em decorrência do furto de sua motocicleta.

A requerida, por seu turno, sustenta que o serviço contratado pela parte autora não se trata de seguro, mas de monitoramento e rastreamento de veículo para localização do bem. E que o autor descumpriu, entre outras cláusulas, a cláusula contratual referente à informação de que não utilizava a motocicleta para o trabalho, quando o sinistro ocorreu justamente ali, sendo que o questionário de risco estabelece

expressamente que a inveracidade das informações preenchidas a desobrigará do pagamento da multa punitiva (fls. 32).

A improcedência da pretensão inicial é a medida que se impõe.

Restou incontroverso nos autos que as partes celebraram "Contrato de Prestação de Serviços de Proteção de Bens", figurando como objeto a motocicleta do autor descrita na inicial (fls. 17/27). Também não há divergência com relação à recusa de pagamento da indenização.

O autor comprovou o pagamento dos serviços contratado com a ré (fls. 35/40), não sendo arguido em contestação qualquer inadimplemento financeiro do consumidor. Conforme comprovam os documentos acostados, em 20/07/2018, o autor deixou sua moto estacionada em frente ao seu local de trabalho, na Rua Doutor Dolzani, nº 22 e, ao retornar do seu horário de almoço, notou que o veículo havia sido subtraído (fls. 49/51).

Realizada a prova técnica pericial, o perito esclareceu o funcionamento do equipamento de rastreio, asseverando que o rastreador instalado na motocicleta estava ativo no momento do sinistro e funcionou até que houvesse sua desabilitação (violação da bateria).

Outrossim, ponderou o expert às fls. 456 que:

"Embora não se declare como uma empresa de seguros, a requerida utiliza um cálculo de riscos muito similar a uma seguradora, aumentando o valor de sua mensalidade conforme os riscos de exposição do veículo."

Aditou que: "(...) ao não declarar corretamente a forma de utilização de seu veículo o autor pode trazer prejuízos à requerida, uma vez que, além de seus recursos próprios, esta pode recorrer a seguros próprios de responsabilidade civil para o pagamento das indenizações. Tais divergências contratuais podem trazer sérios riscos de negativa de um Seguro de RC."

Já, às fls. 457, aditou que: "Neste contexto, entende-se que houve descumprimento contratual por parte do Autor. Tendo como implicação falha no cálculo do risco a que o veículo estava submetido, vindo a eventual indenização a trazer prejuízo financeiro fora de contrato pela Requerida."

Sublinhou o expert, também, que, a despeito de o contrato prever o prazo de 24 horas para lavratura do boletim de ocorrência, o autor levou 10 (dez) dias para registrar a ocorrência (fl. 457). Ainda, mencionou que o contrato previa que a requerida deveria ser acionada dentro de 30 minutos, para auxiliar na localização do bem. Todavia, o autor comunicou o furto à Central de Monitoramento somente após 2h38min do sinistro.

Concluiu o perito, finalmente, às fls. 459, que: "Foi constatada uma série de descumprimentos contratuais por parte do Autor, alguns dos quais dificultaram diretamente a localização do bem, porquanto conforme previsão de contrato sua indenização foi negada."

Pois bem.

Em que pese o Código de Defesa do Consumidor incidir nas relações securitárias ou similares, competia ao autor informar a adequada destinação do veículo quando contratou os serviços junto à ré, notadamente por ser o direito obrigacional norteado, dentre outros, pelos princípios da boa-fé objetiva, da lealdade e probidade das relações jurídicas.

Nesse contexto, não cabe ao órgão julgador proceder à adequação contratual conforme pretende o autor para alterar contrato válido e ratificar a violação ao dever de máxima boa-fé incorrida pelo autor e exigida pela lei, em maior grau nos contratos de seguro (arts. 765 e 766, CC):

Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.

Neste sentido, é firme a jurisprudência do E. TJSP:

"SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AFIRMAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO. EVIDÊNCIA DE QUE O SEGURADO OMITIU INFORMAÇÃO RELEVANTE, COM REFLEXOS NAS BASES DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. O contrato de seguro assenta-se essencialmente na boa-fé das partes, de modo que a falsa declaração ou omissão de fatos relevantes implicam nulidade (artigos 765 e 766 do Código Civil), restando descumprido o dever de boa-fé objetiva e, por consequência, há a perda do direito à obtenção do seguro". (TJSP; Apelação Cível 1035873-79.2016.8.26.0100; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/06/2021; Data de Registro: 23/06/2021)

"CIVIL. SEGURO. CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA FINS PARTICULARES. PREVISÃO DE PERNOITE EM GARAGEM. UTILIZAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS. FURTO QUANDO VEÍCULO PERNOITAVA NO LOGRADOURO PÚBLICO. CLÁUSULA RESTRITIVA IMPOSTA PELO PRÓPRIO SEGURADO. RECUSA LEGÍTIMA. 1. A conjugação do uso comercial do veículo, posto seguro para fins particulares, e a utilização de logradouro público para pernoite, quando prevista a utilização der garagem com portão, importam em acréscimo de risco que, diante da cláusula restritiva imposta pelo próprio seguro ao delimitar a extensão da cobertura, justificam a recusa de cobertura. 2. Recurso improvido". (TJSP; Apelação Cível 1058566-86.2018.8.26.0100; Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/06/2020; Data de Registro: 18/06/2020)

"Apelação. Contrato de seguro facultativo de veículo. Ação de cobrança de seguro por danos causados em acidente de trânsito. Cláusula de perfil. Segurado que ao responder o questionário de avaliação de risco negou que o veículo seria usado duas ou mais vezes na semana para visitar cliente ou fornecedores. Comprovado que o veículo ostentava identidade visual do Pet Shop (comércio do segurado), bem como o próprio segurado informou na regulação do sinistro que a colisão ocorreu quando retornava de uma entrega e que o veículo pernoitava no comércio. Segurado que não guardou boa-fé ao responder o questionário de agravamento do risco, que influencia diretamente no prêmio do seguro. Agravamento do risco reconhecido. Indenização indevida. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO". (TJSP; Apelação Cível 1008410-47.2014.8.26.0161; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2019; Data de Registro: 28/06/2019)

Ou seja, tendo em vista que o autor, ao preencher o aludido questionário de risco, afirmou que não utilizava o veículo para trabalho, sendo que o furto ocorreu, todavia, durante o seu período de almoço no seu local de trabalho, é de rigor o afastamento do dever de indenizar por parte da requerida.

E nem se fale que tal cláusula é abusiva, uma vez que a alteração dos fatos na resposta ao questionário, no caso em testilha, efetivamente alterou os riscos do negócio.

Cuida-se, além disso, da própria aplicação do princípio da boa-fé objetiva, insito a todos os contratos (Código Civil, art. 422).

Assim, face o descumprimento pelo autor das cláusulas contratuais acima referidas, mostra-se legítima a negativa da multa pela requerida, impondo-se a improcedência da ação.

Outrossim, não há que se falar em indenização por danos morais quando inexistente nos autos prova do ato ilícito praticado pela requerida.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial e declaro extinto o feito, com análise de mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC.

Sucumbente, arcará o autor com as custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da causa.

Desde logo, observo ser o autor beneficiário da justiça gratuita, impondo-se observar o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Regularizados, e nada mais sendo requerido, independentemente de nova intimação, arquivem-se os autos, observando-se as Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça.

Publique-se. Intimem-se. Dispensado o registro (Prov. CG n. 27/2016) e o cálculo de apuração do preparo recursal (Comunicado CG n.916/2016 Proc. 2015/65007 DJE de

23.06.2016).

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA